Volton Ελληνική Ενεργειακή Α.Ε
Έδρα: Σκουζέ 14, 185 36, Πειραιάς
ΑΦΜ: 800750372, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. ΓΕΜΗ: 139539207000
Εξυπηρέτηση πελατών: Τηλ.: 11300, 216 3001000
www.volton.gr, cc@volton.gr

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «VOLTON Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»), η οποία εδρεύει στον Πειραιά, οδός Σκουζέ αριθμός 14 και του Πελάτη, τα στοιχεία του οποίου καταγράφονται στη συνημμένη Αίτηση Σύναψης Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου (εφεξής: «Αίτηση») με αύξοντα αριθμό ίδιο με την παρούσα σύμβαση (εφεξής η «Σύμβαση»), τίθεται σε ισχύ υπό τον όρο αποδοχής της από τον Προμηθευτή και περιλαμβάνει τους ακόλουθους όρους:

Άρθρο 1: Ορισμοί
Οι όροι με το κεφάλαιο και το αρχικό γράμμα και έντονη γραφή, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην **Σύμβαση**, θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:
«Άδεια Προμήθειας»: Είναι η άδεια προμήθειας φυσικού αερίου που έχει χορηγηθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. απόφαση: ΡΑΕ 883/2017, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία εν συνεχεία μεταβιβάστηκε στον Προμηθευτή δυνάμει της υπ' αριθ. Ε 151/2023 απόφασης της Ρ.Α.Ε.Ε.Υ. όπως εκάστοτε τροποποιείται.
«Θερμογόνος Δύναμη»(ΑΘΔ)/«Συντελεστής Μετατροπής»: Είναι η ενέργεια που ελκύεται κατά την καύση 1 Nm3 φυσικού αερίου όταν στα προϊόντα καύσης το νερό βρίσκεται σε υγρή κατάσταση. Η τιμή της ΑΘΔ δεν είναι σταθερή, καθώς εξαρτάται από τη σύσταση του φυσικού αερίου και υπολογίζεται κάθε μήνα και ανά γεωγραφική περιοχή. Υπολογίζεται από τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.),σύμφωνα με μετρήσεις που γίνονται στους σταθμούς παραλαβής του φυσικού αερίου και διαβιβάζεται σε μηνιαία βάση στον Προμηθευτή.
«Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής»: Εκάστη εταιρεία που έχει νομίμως αδειοδοτηθεί και ασκεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώες Διανομής/ή και Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.
«Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς»: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Α.Ε.» (ΔΕΣΦΑ ΑΕ), στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 § 3 του ν. 4001/2011 καθώς και οι Διαχειριστές Ανεξάρτητων Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
«Δίκτυο Διανομής»: Ποείται το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, ως αυτό περιγράφεται και εξειδικεύεται στο άρθρο 2, §. 2, εδ. θ' του ν. 4001/2011.
«Ευάλωτος Πελάτης»: Ποείται ο πελάτης που πληροί τα κριτήρια που περιγράφονται στο άρθρο 52 του ν. 4001/2011 και εξειδικεύονται με υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότησή του νόμου.
«Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης» (ΗΚΣΑΠ): Ο μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός που αποτελείται από 20 χαρακτήρες, μοναδικούς για κάθε σημείο παράδοσης του Δικτύου Διανομής. Ο ΗΚΣΑΠ καθορίζεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, περιλαμβάνεται στη σύμβαση σύνδεσης και χρησιμοποιείται υποχρεωτικώς ως αναφορά, σε κάθε επικοινωνία σχετικά με το αντίστοιχο σημείο παράδοσης μεταξύ του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, του Προμηθευτή και του Πελάτη.
«Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου»: Ο Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, όπως εκάστοτε ισχύει.
«Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ»: Ο Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), όπως εκάστοτε ισχύει.
«Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου ή ΚΠΦΑ»: Ο Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες, όπως εκάστοτε ισχύει,
«Λογαριασμός Κατανάλωσης»: Το αναλυτικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που εκδίδει ο Προμηθευτής στο πλαίσιο της Σύμβασης Προμήθειας, το οποίο περιλαμβάνει τις Χρεώσεις Προμήθειας, τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, τους αναλογούντες φόρους και τέλη, καθώς και κάθε άλλη οφειλή του Πελάτη προς τον Προμηθευτή, που απορρέει από τη Σύμβαση Προμήθειας και την κείμενη νομοθεσία.
«Μετρητής Κατανάλωσης ή Μετρητής»: Ο εξοπλισμός μέτρησης του όγκου Φυσικού Αερίου που βρίσκεται στο χώρο εγκατάστασης του Πελάτη και έχει εγκατασταθεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής. Σε περίπτωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου εκτός Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής με τροφοδοσία από τον οικείο Διαχειριστή, ως Μετρητής Κατανάλωσης νοείται ο συμβατικά οριζόμενος επίσημος μετρητής βάσει του οποίου καταμετράται η κατανάλωση.
«Μέρος»: Έκαστος εκ του Προμηθευτή και Πελάτη. Από κοινού θα αναφέρονται ως **«τα Μέρη»**.
«Περίοδος Χρέωσης»: Η χρονική περίοδος κατανάλωσης, στην οποία αφορά ο Λογαριασμός Κατανάλωσης.
«Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις»: Τα ποσά που αντιστοιχούν στις χρεώσεις που βαρύνουν τον Πελάτη και αφορούν ρυθμιζόμενες υπηρεσίες σχετικές με την προμήθεια φυσικού αερίου που παρέχονται από τρίτους, καθώς και σε ανταποδοτικά τέλη, σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στη νομοθεσία, ως αυτές περιγράφονται και εξειδικεύονται στον υπ' αριθ. 9.4 όρο της Σύμβασης.
«Σημείο Παράδοσης»: Ως Σημείο Παράδοσης ορίζεται η έξοδος κάθε μετρητικής διάταξης μέσω της οποίας εγχέεται Φυσικό Αέριο από το Δίκτυο Διανομής προς την εγκατάσταση απόληψης Φυσικού Αερίου Τελικού Πελάτη (εφεξής η «Εγκατάσταση»). Κάθε Σημείο Παράδοσης αντιστοιχεί σε έναν πελάτη.
«Σύμβαση»: Η παρούσα σύμβαση προμήθειας Φυσικού Αερίου που συνάπτεται μεταξύ Προμηθευτή και Πελάτη για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου και περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο μέρος της τους όρους Προμήθειας Φυσικού Αερίου, την Αίτηση Σύναψης Σύμβασης με τους όρους που περιλαμβάνονται στο έντυπό αυτής, τα Τιμολόγια Προμήθειας Φυσικού Αερίου, τους Γενικούς Όρους Προμήθειας και τους Ειδικούς Όρους Προμήθειας.
«Σύνδεση»: Η σύνδεση της Εγκατάστασης του Πελάτη με το Δίκτυο Διανομής.
«Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.)»: Η εθνική ρυθμιστική αρχή σε θέματα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, υπηρεσιών ύδατος και διαχείρισης αστικών αποβλήτων, κατά την έννοια των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/944 και 2009/73/ΕΚ και των νόμων 3199/2003 (ΦΕΚ Α' 280), 4819/2021 (ΦΕΚ Α' 129) και 5037/2023 (ΦΕΚ Α' 78).
«Τιμολόγιο Προμήθειας»: Η τιμή Προμήθειας Φυσικού Αερίου που προσφέρει ο Προμηθευτής στον Πελάτη στο πλαίσιο της Σύμβασης και βάσει της οποίας προκύπτει η διακριτή Χρέωση Προμήθειας.
«Χρεώσεις Προμήθειας»: Το σύνολο των χρεώσεων που επιβάλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη για την προμήθεια φυσικού αερίου και οι οποίες σχετίζονται αποκλειστικά με την προμήθεια του φυσικού αερίου.

Άρθρο 2: Αντικείμενο της Σύμβασης
2.1. Ο **Προμηθευτής** είναι κάτοχος νόμιμης Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου και αναλαμβάνει την υποχρέωση, κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας, να προμηθεύει τον Πελάτη, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, με φυσικό αέριο στο Σημείο Παράδοσης. Αναλυτική περιγραφή των παρεχόμενων από τον Προμηθευτή υπηρεσιών εμπεριέχεται στο Έντυπο Υπηρεσιών του Προμηθευτή, το οποίο έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του.
2.2. Υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων που ο Μετρητής Κατανάλωσης παρέχει τη δυνατότητα ωριαίων μετρήσεων των απολήψεων του Φυσικού Αερίου σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, τα Μέρη συμφωνούν ότι ο Προμηθευτής θα είναι ο μοναδικός προμηθευτής φυσικού αερίου στο Σημείο Παράδοσης του Πελάτη και ο Πελάτης θα καταναλώνει αποκλειστικά ο ίδιος το φυσικό αέριο και μόνο για τη χρήση που έχει συμφωνηθεί στη Σύμβαση.

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις του Προμηθευτή
3.1. Ο Προμηθευτής θα παρέχει φυσικό αέριο στον Πελάτη, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
3.2. Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που σχετίζονται με την Σύμβαση Σύνδεσης, ο Προμηθευτής υποβάλλει στον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής αίτημα για τροφοδοσία φυσικού αερίου στο Σημείο Παράδοσης και ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά με τον προβλεπόμενο χρόνο αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου κατά περίπτωση.
3.3. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί για την αξιόπιστη, αδιάλειπτη και σταθερή προμήθεια με φυσικό αέριο στον Πελάτη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Προμηθευτής θα παρέχει στον Πελάτη φυσικό αέριο μέσω υποδομών (Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, Εθνικό Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου, Ανεξάρτητα Συστήματα Φυσικού Αερίου), στις οποίες ουδεμία δικαιοδοσία έχει, πέραν της χρήσης αυτών και ουδεμία συμβατική υποχρέωση φέρει που να σχετίζεται με τις υποδομές, συμφωνείται ρητώς μεταξύ των Μερών ότι ο Προμηθευτής δεν θα ευθύνεται έναντι του Πελάτη για διακοπές ή εν γένει δυσλειτουργίες στην προμήθεια φυσικού αέριου που οφείλονται ή σχετίζονται με τις υποδομές. Ο Προμηθευτής δεν υπέχει ευθύνη αποζημιώσεως του Πελάτη για τυχόν ζημίες στις εγκαταστάσεις, στις συσκευές και τον εν γένει εξοπλισμό ή σε σωματικές βλάβες σε πρόσωπα του Πελάτη από διακοπές της παροχής φυσικού αερίου που οφείλονται σε αίτια πέραν του δικού του ελέγχου, σε τυχηρά γεγονότα, σε διακοπές/δυσλειτουργίες των υποδομών μεταφοράς ή/και διανομής φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των δυσλειτουργιών ή των περιορισμών για εκτέλεση εργασιών ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, στην κακή ή προβληματική λειτουργία της σύνδεσης του Πελάτη με το Δίκτυο, σε γεγονότα Ανωτέρας Βίας ή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
3.4. Ρητά διευκρινίζεται ότι ο Προμηθευτής δικαιούται να μην κάνει δεκτή την Αίτηση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΚΠΦΑ, εάν: (α) υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές του Πελάτη προς τον Προμηθευτή ή προς οποιονδήποτε άλλο Προμηθευτή φυσικού αερίου, οι οποίες απορρέουν από προηγούμενη μεταξύ τους Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου, ή αν ο Πελάτης δεν προσκομίζει αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού του λογαριασμού, ή αν έχει υποβληθεί τουλάχιστον δύο (2) φορές εντολή διακοπής τροφοδοσίας με απενεργοποίησή του Μετρητή λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών του Πελάτη, κατά το προηγούμενο της Αίτησης δωδεκάμηνο, (β) ο Προμηθευτής δεν προμηθεύει την κατηγορία πελατών στην οποία εντάσσεται ο Πελάτης, (γ) υπάρχει αδυναμία προμήθειας λόγω έλλειψης υποδομής από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής. Αν υπάρχουν ελλείψεις στην υποβαλλόμενη Αίτηση-Σύμβαση ή στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, έγγραφα ή στοιχεία, ο Προμηθευτής ζητεί τη συμπλήρωσή τους, θέτοντας παράλληλα και εύλογη προθεσμία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Αίτηση-Σύμβαση παραμένει εκκρεμής, μέχρι την προσκόμιση/συμπλήρωση των δικαιολογητικών από τον Πελάτη και δεν εκκινεί η εκπροσώπησή του από τον Προμηθευτή.
3.5. Ο Προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον Πελάτη κάθε δυνατή ενημέρωση σχετικά με το αντικείμενο της Σύμβασης και αναλαμβάνει την υποχρέωσή, μετά την αποδοχή της Αίτησης του Πελάτη και τη σύναψη της Σύμβασης, να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια ώστε να καταχωρηθεί στο Μητρώο Τελικών Πελατών του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, ως προμηθευτής του Πελάτη και εκπρόσωπος για το Μετρητή του.
3.6. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών και να εκπληρώνει εγκαίρως και προσηκόντως τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις και Δηλώσεις του Πελάτη
4.1. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε ασφαλή κατάσταση το Μετρητή, λαμβάνοντας εύλογα μέτρα για την προστασία αυτού από παρεμβάσεις τρίτων ή ζημία προκειμένου να καθίσταται εφικτή η μέτρηση της απορροφούμενης από αυτόν ενέργεια.
4.2. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοφλεί εμπρόθεσμα τους Λογαριασμούς Κατανάλωσης που του αποστέλλει ο Προμηθευτής.
4.3. Ο Πελάτης έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον Προμηθευτή για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην Αίτησή του, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας του. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης δεν ενημερώσει τον Προμηθευτή κατά τα ανωτέρω, κάθε κοινοποίηση ή επίδοση οποιουδήποτε εγγράφου στην δηλωθείσα στην Αίτηση διεύθυνση ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα θεωρείται νόμιμη.
4.4. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης, ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τον Προμηθευτή, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες τροποποίησης της παρούσας Σύμβασης, αλλιώς σε περίπτωση μη άμεσης ενημέρωσης, ο Προμηθευτής δύναται να καταγγείλει την παρούσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 6.3, επιφυλασσόμενος του δικαιώματος του να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν υποστεί από την εν λόγω ενέργεια του Πελάτη.
4.5. Ο Πελάτης δηλώνει ότι δύναται και καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης να δεχτεί το φυσικό αέριο, το οποίο, στο πλαίσιο της παρούσας, θα προμηθεύεται από τον Προμηθευτή και θα μεριμνά ώστε ο Μετρητής που συνδέει την Εγκατάσταση με το Δίκτυο Διανομής δύναται να απορροφά το φυσικό αέριο, το οποίο θα προμηθεύεται από τον Προμηθευτή στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας. Επιπλέον ο Πελάτης υποχρεούται να έχει συνάψει, πριν την κατάρτιση της παρούσας, σύμβαση σύνδεσης με τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, η οποία να είναι έγκυρη, να βρίσκεται σε ισχύ και να του επιτρέπει να δεχτεί την ποσότητα φυσικού αερίου που συμφωνεί με την παρούσα Σύμβαση με τον Προμηθευτή
4.6. Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι τα στοιχεία και τα έγγραφα που χορήγησε στον Προμηθευτή για τη σύναψη και τους σκοπούς της Σύμβασης είναι ακριβή, αληθή και πλήρη και ότι θα παραμείνει καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης νόμιμος χρήστης της Εγκατάστασης.
4.7. Ο Πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στον Προμηθευτή την πρόθεση αποχώρησης από την Εγκατάσταση το λιγότερο τριάντα (30) ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία αποχώρησης. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης συμπληρώνει και αποστέλλει στον Προμηθευτή το «Έντυπο Εξουσιοδότησης Πελάτη για Παύση Εκπροσώπησης Μετρητή & Διακοπή», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.volton.gr. Ως ημερομηνία παύσης εκπροσώπησης θεωρείται η ημερομηνία καταγραφής της κατανάλωσης από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν προβεί εμπροθέσμως στην παραπάνω γνωστοποίηση, η Σύμβαση θεωρείται ότι εξακολουθεί να ισχύει και να παράγει τα έννομα αποτελέσματά της μέχρι να λάβει χώρα η παύση της εκπροσώπησης του Μετρητή του Πελάτη και ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει τα οφειλόμενα έως την πραγματική ημερομηνία παύσης εκπροσώπησης ποσά, όπως η ημερομηνία αυτή θα καθοριοθεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής.
4.8. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί και γγράφως τον Προμηθευτή, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο παύσει να είναι νόμιμος χρήστης της Εγκατάστασης ή επέλθει αλλαγή της χρήσης τη Εγκατάστασης, η οποία είχε δηλωθεί από αυτόν κατά τον χρόνο υποβολής από πλευράς του της αίτησης.
4.9. Ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει αζημίως από τη Σύμβαση εντός εμπορικού καταστήματος εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της στις περιπτώσεις, που ρητώς προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου. 47 ν. 4001/2011. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι ο Οικιακός Πελάτης δικαιούται, εκτός αν έχει επιλέξει τον όρο 8 της Αίτησης, να υπαναχωρήσει, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση, από τη σύμβαση από απόσταση ή από τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος, όπως αυτές προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας σύναψης της Σύβασης, χωρίς επιβάρυνση, εκτός από την προβλεπόμενη στη νομοθεσία, με τη συμπλήρωση του εντύπου υπαναχώρησης που ένει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή www.volton.gr ή οποιασδήποτε άλλης σαφούς και ρητής δήλωσης (όπως ενδεικτικά η κάτωθι δήλωση: «Προς τη VOLTON Α.Ε. (έδρα: Σκουζέ 14, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 35) γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου που έχω συνάψει για τον ΗΚΑΣΠ υπ' αριθ. ..... επί της οδού (να συμπληρωθεί η πλήρης διεύθυνση του ακινήτου της παροχής). ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ». Σε περίπτωση σύναψης Σύμβασης κατόπιν επίσκεψης εκπροσώπου του Προμηθευτή στις εγκαταστάσεις ή την οικία του Πελάτη σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας του καταναλωτή, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας. Εάν ο Πελάτης αιτηθεί η προμήθεια υπηρεσιών φυσικού αερίου να εκκινήσει κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης, βαρύνεται με το σύνολο των χρεώσεων, που τυχόν προκύψουν, κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.

Άρθρο 5: Διάρκεια της Σύμβασης
5.1. Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ κατά το χρονικό σημείο αποδοχής της Αίτησης από τον Προμηθευτή και δύναται να καταγγελθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Γενικό Όρο 6. Η διάρκεια της Σύμβασης άρχεται α) την ημέρα κατά την οποία αρχίζει η παροχή της υπηρεσίας Προμήθειας Φυσικού Αερίου από τον Προμηθευτή, για νέα εκπροσώπηση Μετρητή από τον Προμηθευτή, όπως αυτή η ημέρα καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής ή β) από την ημερομηνία ένταξης του Πελάτη στο επιλεχθέν τιμολόγιο, για ενεργό Μετρητή που εκπροσωπείται ήδη από τον Προμηθευτή και λήγει μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης (Διάρκεια Σύμβασης). Σημειώνεται ότι, σε εμπορικά προγράμματα σταθερής χρέωσης του Προμηθευτή θα εφαρμόζεται ρήτρα πρόωρης αποχώρησης.
5.2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να υπενθυμίζει με ατομική ειδοποίηση, έγγραφη ή ηλεκτρονική, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην Αίτηση, στον Πελάτη την επερχόμενη λήξη της Σύμβασης έχει (1) μήνα πριν την επέλευση αυτής, το δικαίωμα του για αλλαγή προμηθευτή καθώς και για τη δυνατότητά του να επιλέξει ένα από τα διαθέσιμα τιμολόγια που προσφέρει ο Προμηθευτής, ανανεώνοντας τη Σύμβαση για ορισμένο χρόνο. Περαιτέρω, και υπό την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης συμφωνίας στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης, στη σχετική ενημέρωση ο Πελάτης θα ενημερώνεται ότι σε περίπτωση που αδρανήσει και δεν προβεί στην αλλαγή προμηθευτή ή δεν ενημερώσει τον Προμηθευτή ότι επιθυμεί την ανανέωση της Σύμβασης για ορισμένο χρόνο με την επιλογή ενός από τα προσφερόμενα και διαθέσιμα τιμολόγια του Προμηθευτή, η Σύμβαση θα ανανεώνεται μετατρεπόμενη σε αορίστου χρόνου Στην τελευταία περίπτωση, ήτοι της επ' αόριστο ανανέωσης της σύμβασης ο Προμηθευτής, κατά την ανωτέρω υπενθύμιση προς τον Πελάτη της επερχόμενης λήξης της συμβάσεώς του, ένα (1) μήνα πριν την επέλευση αυτής, θα ενημερώνει συγχρόνως αυτόν για τους τιμολογιακούς όρους, οι οποίοι θα ισχύσουν κατά την ανανέωση της Συμβάσεως, εφόσον ο Πελάτης δεν επιλέξει ο ίδιος ένα από τα εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα, παρέχοντας συγχρόνως στον Πελάτη δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης αζημίως, εντός τριάντα (30) ημερών από την ανανέωσή της.
5.3. Για το χρονικό διάστημα από τη λήξη ή λύση της παρούσας με οποιονδήποτε τρόπο και έως την παύση εκπροσώπησης του Μετρητή του Πελάτη από τον Προμηθευτή, όπως η ημερομηνία αυτή θα καθοριοθεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, ο Πελάτης υποχρεούται στην καταβολή ανταλλάγματος για τις ποσότητες φυσικού αερίου που θα καταναλωθούν βάσει του προγράμματος στο οποίο έχει ενταχθεί ο Πελάτης.

Άρθρο 6: Καταγγελία της Σύμβασης
6.1. Ο Πελάτης δύναται οποτεδήποτε και αναίτια να καταγγείλει εγγράφως τη Σύμβαση Προμήθειας, με την επιφύλαξη των προβλέψεων του όρου 12 και των όρων 6.3 και 6.4. Η καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας από τον Πελάτη ουδεμία συνέπεια, οικονομικής ή άλλης φύσεως, επιφέρει σε Βάρος του Πελάτη, με εξαίρεση την περίπτωση που η Σύμβαση Προμήθειας περιλαμβάνει ειδικούς όρους σχετικά με τον ελάχιστο χρόνο ισχύος και την οφειλόμενη αποζημίωση, καθώς και στην περίπτωση ρήτρας υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής φυσικού αερίου, αν η Σύμβαση καταγγελθεί από τον Πελάτη πριν την παρέλευση του ελάχιστου χρόνου. Σε κάθε περίπτωση, ο Προμηθευτής δεν δικαιούται αποζημίωση, αν η Σύμβαση καταγγελθεί από τον Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από την ειδοποίηση του Προμηθευτή για τροποποίηση όρου της Σύμβασης, ακόμη και αν η εν λόγω καταγγελία λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του ελάχιστου χρόνου ισχύος της Σύμβασης.
6.2. Η καταγγελία παράγει τα έννομα αποτελέσματα τριάντα (30) ημέρες μετά την αποστολή της έγγραφης ειδοποίησης στον Προμηθευτή, πλην της περίπτωσης καταγγελίας της Σύμβασης λόγω αλλαγής προμηθευτή, οπότε και τα έννομα αποτελέσματα της καταγγελίας της Σύμβασης επέρχονται την προηγουμένη της ημέρας έναρξης ισχύος του Αιτήματος Αλλαγής Εκπροσώπησης του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης Μετρητή από το νέο προμηθευτή, όπως η ημέρα αυτή καθοριζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και γνωστοποιείται στον Προμηθευτή και τον νέο προμηθευτή.
6.3. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων που ισχύουν για τους Ευάλωτους Πελάτες σε περίπτωση που ο Πελάτης παραβαίνει όρους της παρούσας Σύμβασης Προμήθειας, οι οποίοι συμφωνούνται άπαντες από τα μέρη ως ουσιώδεις, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών, ο Προμηθευτής ειδοποιεί σχετικά τον Πελάτη, θέτοντας προθεσμία δέκα (10) ημερών για την άρση της παράβασης και τον ενημερώνει για τις συνέπειες της τυχόν μη συμμόρφωσής του, εντός της ταχείσας προθεσμίας. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας και να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες προς τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής για την παύση εκπροσώπησης του Μετρητή Κατανάλωσης του Πελάτη. Τα αποτελέματα της κατά τα ανωτέρω καταγγελίας επέρχονται με τη λήψη της εκκαθαριστικής ένδειξης του Μετρητή.
6.4. Ο Προμηθευτής, με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων που ισχύουν για τους Ευάλωτους Πελάτες, δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση και να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες προς τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής για την παύση εκπροσώπησης του Μετρητή κατανάλωσης του Πελάτη, στην περίπτωση που τον έχει καταστήσει υπερήμερο ως προς την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Όρο 11 της Σύμβασης. Τα αποτελέσματα της ως άνω καταγγελίας επέρχονται μετά την λήψη της εκκαθαριστικής ένδειξης του Μετρητή. Η δοθείσα από τον Πελάτη εγγύηση καταπίπτει και καταλογίζεται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη τυχόν ληξιπρόθεσμων και απαιτητών οφειλών του Πελάτη και συνεπώς δεν αναιρείται η υποχρέωση του Πελάτη να εξοφλήσει κάθε ληξιπρόθεσμη οφειλή του. Ο Προμηθευτής δεν δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση και να υποβάλει εντολή απενεργοποίησης Μετρητή λόγω υπερημερίας του Πελάτη ως προς την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών, εάν οι εν λόγω οφειλές αμφισβητούνται από τον Πελάτη, και προς τούτο έχει προσφύγει ενώπιον αρμόδιας αρχής ή δικαστηρίου και έχει λάβει προσωρινή διαταγή ή αναστολή εκτέλεσης της απενεργοποίησης του Μετρητή του ή παύσης εκπροσώπησης, αντίστοιχα. Σε περίπτωση που διατάξεις της εκάστοτε ισχούσας νομοθεσίας σχετιζόμενες με την καταβολή από τον Πελάτη Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων ή Λοιπών Χρεώσεων, ρυθμίζουν ειδικότερα ή διαφορετικά τις προϋποθέσεις θέσης σε υπερημερία του Πελάτη και τα συνακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Προμηθευτή για απενεργοποίηση της σύνδεσης και καταγγελία της Σύμβασης, οι διατάξεις αυτές θα εφαρμόζονται και θα διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών από τη Σύμβαση.
6.5. Σε περίπτωση που κάποιο Μέρος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, η υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή υπαχθεί σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία επιφυλάσσει ο νόμος για αφερέγγυους ή μειωμένης οικονομικής θέσης υπόχρεους, το μη υπαίτιο Μέρος δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα, με άμεσο και αζήμιο, για αμφότερα τα Μέρη, αποτέλεσμα.
6.6 Μετά την καταγγελία με οποιονδήποτε τρόπο της Σύμβασης, τυχόν οφειλές του Πελάτη προς τον Προμηθευτή καθίστανται άμεσα ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. Η καταγγελία από τον Προμηθευτή καθώς και κάθε ειδοποίηση του Προμηθευτή προς τον Πελάτη, σύμφωνα με τον παρόντα Γενικό Όρο 6 της Σύμβασής, θα αποστέλλονται στον Πελάτη με συστημένη επιστολή ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, κατά τρόπο που να προκύπτει με βεβαιότητα η ημερομηνία αποστολής τους.

Άρθρο 7: Εγκατάσταση και Πρόσβαση στον Μετρητή
7.1. Ο Πελάτης ευθύνεται για τη φύλαξη της Εγκατάστασής του καθώς και του Μετρητή του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής που βρίσκεται στην Εγκατάστασή του και υπόσεται ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε επαφή, επέμβαση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο παραβίαση αυτής.
7.2. Σε περίπτωση που ο Πελάτης αντιληφθεί ότι ο Μετρητής έχει υποστεί ζημιά ή βλάβη, οφείλει να ενημερώσει αμέ

λάβει χώρα ανάγνωση των ενδείξεων του Μετρητή, σύμφωνα με τα υπό (α) ανωτέρω προβλεπόμενα, να προβεί σε έκδοση λογαριασμού επί τη βάσει εύλογης εκτίμησης της κατανάλωσης του Πελάτη (ΕΝΑΝΤΙ), λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και δεδομένα που κοινοποιούνται από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, κατά τα αναλυτικώς περιγραφόμενα στους Ειδικούς Όρους του επιλεγέντος από τον Πελάτη προγράμματος. Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να προβεί στην εκκαθάριση των χρεώσεων των εν θέματι λογαριασμών, μόλις λάβει τις ενδείξεις πραγματικής κατανάλωσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής.

8.4. Ο Προμηθευτής δύναται να αιτείται από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής τον έλεγχο του Μετρητή. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει τον Πελάτη του για την υποβολή αιτήματος ελέγχου του Μετρητή, τον χρόνο διενέργειας και τα αποτελέσματα του ελέγχου. Ο Πελάτης δύναται, αντιστοίχως, να αιτείται τον έλεγχο του Μετρητή του από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, είτε μέσω του Προμηθευτή ή απευθείας, ενημερώνοντας στην περίπτωση αυτή τον Προμηθευτή του. Τόσο ο Προμηθευτής όσο και ο Πελάτης δύναται να παρίσταται κατά τη διενέργεια ελέγχου του Μετρητή.

8.5. Αν από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο Μετρητής λειτουργεί εντός των προκαθορισμένων στον σχετικό Κανονισμό Μετρήσεων του Δικτύου Διανομής των ορίων σφάλματος και γενικότερα ότι είναι ορθή η καταγραφή της ενέργειας που απορροφά ο Πελάτης, ο αιτών επιβαρύνεται με το κόστος ελέγχου και δοκιμών. Εάν αντίθετα προκύψει ότι ο Μετρητής πράγματι δεν είναι ακριβής, ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στους οικείους κανονισμούς μετρήσεων.

8.6. Εάν προκύψει ότι η λειτουργία του Μετρητή δεν είναι ακριβής, ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναπροσαρμόσει τα ποσά που χρεώθηκαν. Η αναπροσαρμογή του ποσού που έχει χρεωθεί θα γίνεται στο πληροφοριακό σύστημα του Προμηθευτή και : (α) είτε θα εκδίδεται νέος Λογαριασμός προς τον Πελάτη , είτε (β) το ποσό της αναπροσαρμογής θα εμφανίζεται ως χρεωστικό/πιστωτικό υπόλοιπο στον επόμενο Λογαριασμό.

8.7. Η επίκληση από πλευράς του Πελάτη αντιρρήσεων ως προς την ακρίβεια λειτουργίας του Μετρητή δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση έγκαιρης εξόφλησης των Λογαριασμών Κατανάλωσης που εκδίδει ο Προμηθευτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Όρο 9 της Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης ρητώς αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση που αμφισβητεί την ορθότητα των ενδείξεων κατανάλωσης, αποκλειστικά αρμόδιος για την επίλυση της διαφοράς είναι ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής, στον οποίο και δύναται να υποβάλλει σχετικό αίτημα για την επίλυση τυχόν διαφοράς, σύμφωνα με το οικείο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Άρθρο 9: Τιμολόγηση-Πληρωμή-Χρεώσεις Προμήθειας-Όροι πληρωμής

9.1. Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει στον Προμηθευτή το ποσό που αναγράφεται στον Λογαριασμό Κατανάλωσης που θα εκδίδει και αποστέλλει ο Προμηθευτής.

9.2. Ο Προμηθευτής εκδίδει, με εξαίρεση τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Γενικού Όρου 13 της Σύμβασης, Λογαριασμούς βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης (Έναντι Λογαριασμός) ή βάσει ανάγνωσης του Μετρητή από τον Πελάτη, εφόσον η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη (Εκκαθαριστικός – Ανάγνωση Ένδειξης-) και πραγματοποιεί εκκαθάριση (Εκκαθαριστικός Λογαριασμός) βάσει της καταμετρούμενης από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής κατανάλωσης φυσικού αερίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία («Περίοδος Κατανάλωσης-). Ο Λογαριασμός Κατανάλωσης εκδίδεται περιοδικά και ανά τέσσερις (4) μήνες κατά ανώτατο όριο, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα τιμολόγησης του Προμηθευτή και εκκαθαρίζεται βάσει πιστοποιημένης από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής ένδειξης του Μετρητή.

9.3. Ο Λογαριασμός Κατανάλωσης θα αποστέλλεται στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση του Πελάτη ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με τη χρήση της υπηρεσίας e-bill, κατά τα ειδικώς συμφωνηθέντα στην Αίτηση. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνει αμελλητί τον Προμηθευτή σε περίπτωση αλλαγής της δηλωθείσας ταχυδρομικής διεύθυνσης αποστολής του λογαριασμού ή των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Σε περίπτωση παράλειψης του Πελάτη να ενημερώσει εγκαίρως τον Προμηθευτή για τα ανωτέρω ή σε περίπτωση εσφαλμένης δήλωσης από τον Πελάτη αναφορικά με τα ανωτέρω στοιχεία, ο Προμηθευτής δε φέρει ευθύνη για τη μη παραλαβή των Λογαριασμών Κατανάλωσης από τον Πελάτη, ο οποίος οφείλει να εξοφλεί τους Λογαριασμούς του σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 9.5.

9.4. Ο Λογαριασμός Κατανάλωσης περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 37 ΚΠΦΑ στοιχεία και ενδεικτικώς: (α) τη Χρέωση Προμήθειας, η οποία προκύπτει από τη συνολική καταμετρούμενη, αναγνωσθείσα ή εκτιμώμενη ενέργεια και υπολογίζεται σύμφωνα με τις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις που αναγράφονται στο πρόγραμμα που έχει ενταχθεί ο Πελάτης και εξειδικεύονται στους Ειδικούς Όρους αυτού, (β) τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: i) τη χρέωση για τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ii) τη χρέωση για τη χρήση του Δικτύου Διανομής, iii) τις τυχόν χρεώσεις εκτέλεσης εργασιών από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής στην παροχή του Πελάτη, iv) τις λοιπές χρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται: το Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΑΕΥ, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) -, το Τέλος Ασφαλείας Εφοδιασμού (ΤΑΕ), το Ειδικό Τέλος (ΔΕΤΕ) 0,5% καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρέωση, τέλος ή φόρο, υποχρεούται εκ του νομοθετικού πλαισίου ο Προμηθευτής να εφαρμόσει στον Πελάτη (γ) τους Τόκους Υπερημερίας πλέον του αναλογούντος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, (δ) το χρηματικό ποσό της εγγύησης που χρεώνεται ο Πελάτης (Χρέωση Εγγύησης), ε) τα οφειλόμενα ποσά για οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που τυχόν συμφωνούνται με τους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης (Πρόσθετες Χρεώσεις), (στ.) τυχόν προηγούμενες ανεξόφλητες οφειλές του Πελάτη (Προηγούμενες Οφειλές), και (θ) κάθε άλλη χρέωση, φόρο ή τέλος που επιβάλλεται ή ήθελε στο μέλλον επιβληθεί επί του παρεχόμενου στον Πελάτη φυσικού αερίου και συνεισπράττεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας μέσω των Λογαριασμών κατανάλωσης. Οι Λογαριασμοί κατανάλωσης θα αναγράφουν επίσης τον εκάστοτε αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Η μεθοδολογία υπολογισμού των ανωτέρω χρεώσεων περιγράφεται αναλυτικά στο Έντυπο Υπηρεσιών του Προμηθευτή, το οποίο έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του www.volton.gr

9.5. Ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει τον Λογαριασμό Κατανάλωσης, το αργότερο έως την αναγραφόμενη σε αυτόν ημερομηνία πληρωμής, η οποία θα απέχει τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την έκδοσή του.

9.6. Ρητά συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα στην παρούσα Σύμβαση μέρη, ότι τα μετρητικά δεδομένα που αποστέλλονται στον Προμηθευτή από το Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής προκειμένου ο Προμηθευτής να προβεί στην τιμολόγηση των πελατών του και εν συνεχεία να εκδοθούν οι Λογαριασμοί Κατανάλωσης που αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη, βάσει των ως άνω μετρήσεων, αποτελούν πλήρη απόδειξη των απαιτήσεων του Προμηθευτή κατά του Πελάτη για την υπαρξη, την έκταση, την αξία και τη χρέωση των παροχών που ενσωματώνουν, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση τους. Η Καρτέλα Πελάτη, όπου εμφανίεται αναλυτικά το σύνολο των χρεοπιστώσεων, που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της Σύμβασης προμήθειας, θεωρείται απόσπασμα από τα εμπορικά βιβλία της Εταιρείας και αποτελεί πλήρη απόδειξη των απαιτήσεων του Προμηθευτή κατά του Πελάτη, ως ανωτέρω.

9.7. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται λάθη σε Λογαριασμό Κατανάλωσης ως προς τις χρεώσεις που επιβλήθηκαν ή τα δεδομένα μέτρησης, ο Προμηθευτής υποχρεούται να προβαίνει σε διόρθωση, διακρούσης της Συμβάσεως και για δύο (2) έτη μετά τη λύση αυτής, με διορθωτική χρέωση ή πίστωση, εκδίδοντας διορθωτικό λογαριασμό ή συμψηφίζοντας το σχετικό ποσό στον επόμενο τακτικό λογαριασμό. Τα ποσά των διορθωτικών χρεώσεων και πιστώσεων καταβάλλονται ατόκως. Ο Προμηθευτής, μετά από αίτημα του Πελάτη, υποχρεούται να ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά με τα αίτια της διόρθωσης, το χρονικό διάστημα στο οποίο αυτή αναφέρεται, τις αρχικές και τις διορθωμένες τιμές των επηρεαζόμενων μεγεθών και να αναλύει λεπτομερώς τον τρόπο προσδιορισμού των τιμών αυτών και τον υπολογισμό των σχετικών χρεώσεων.

9.8 Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του Πελάτη μετά τη λήξη ή λύση της Σύμβασης προμήθειας, θα επιστρέφεται στον Πελάτη ατόκως το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση του Τελικού Εκκαθαριστικού Λογαριασμού Κατανάλωσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης θα γνωστοποιήσει εγκαίρως τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού, στον οποίο επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η σχετική πίστωση Σε κάθε περίπτωση ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα εφόσον ο Πελάτης διατηρεί έτερη ενεργή ή τερματισμένη σύμβαση προμήθειας Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας, με ληξιπρόθεσμη οφειλή να προχωρήσει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο, στην πίστωση του πιστωτικού υπολοίπου της παρούσας Συμβάσεως, στην Καρτέλα της έτερης σύμβασης προμήθειας του Πελάτη, προς περαιτέρω απομείωση της οφειλής αυτού, ενημερώνοντας τον πελάτη με κάθε πρόσφορο μέσο.

Άρθρο 10: Καταβολή Εγγύησης

10.1. Ο Πελάτης, υπό την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης συμφωνίας στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον Προμηθευτή, κατά την υπογραφή της Σύμβασης ή το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της, εγγύηση για την εξασφάλιση αποκλειστικά μελλοντικών οφειλών που απορρέουν από την παρούσα.

10.2. Ο Προμηθευτής δεν δύναται να απαιτήσει από τον Οικιακό πελάτη την καταβολή εγγύησης που να υπερβαίνει το εκτιμώμενο ποσό δύο (2) Λογαριασμών Κατανάλωσης, οι οποίοι αντιστοιχούν στους δύο (2) μήνες με την υψηλότερη κατανάλωση εντός του έτους. Το ποσό της εγγύησης δύναται κατ' εξαίρεση να φτάσει το εκτιμώμενο ποσό τριών (3) Λογαριασμών κατανάλωσης για Πελάτη για τον οποίο έχει υποβληθεί τουλάχιστον δύο (2) φορές αίτηση απενεργοποίησης Μετρητή Κατανάλωσης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών.

10.3. Ο Προμηθευτής δύναται να αναπροσαρμόσει το ποσό της εγγύησης κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, εάν διαπιστωθεί σημαντική απόκλιση των Λογαριασμών του Πελάτη σε σχέση με το εκτιμώμενο ποσό που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της εγγύησης ή σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης καθυστέρησης του Πελάτη στην εξόφληση των Λογαριασμών του. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώσει τον Πελάτη μέσω του τρέχοντος Λογαριασμού Κατανάλωσης για την αναπροσαρμογή της εγγύησης και να χρεώσει ή πιστώσει το ποσό της διαφοράς στον επόμενο Λογαριασμό, με διακριτή χρέωση στον Λογαριασμό.

10.4. Το ποσό της εγγύησης θα επιστραφεί ατόκως στον Πελάτη κατά τη λήξη της παρούσης, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο αυτό δεν υφίσταται ληξιπρόθεσμες οφειλές του Πελάτη. Σε περίπτωση καθ' οιονδήποτε τρόπο λύσης της παρούσης το ποσό της εγγύησης θα συμψηφίζεται με το ποσό του τελικού εκκαθαριστικού Λογαριασμού Κατανάλωσης.

10.5. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από τον Προμηθευτή λόγω μη εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, το ποσό της εγγύησης καταπίπτει υπέρ του Προμηθευτή και συμψηφίζεται με το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

10.6. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο θα προκύψει μετά τον συμψηφισμό θα επιστρέφεται στον Πελάτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 9.8.

Άρθρο 11: Υπερημερία πελάτη

11.1 Για κάθε ληξιπρόθεσμη οφειλή του Πελάτη προς τον Προμηθευτή, ο τελευταίος δικαιούται να απαιτήσει από τον Πελάτη τόκους υπερημερίας, με επιτόκιο ίσο με το ανώτατο νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας, από την επομένη ημέρα που η οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης της.

11.2. Εάν ο Πελάτης δεν εξοφλήσει τον Λογαριασμό κατανάλωσης εντός της οριζόμενης προθεσμίας ο Προμηθευτής προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: (α) Αναγράφει το ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής στον αμέσως επόμενο Λογαριασμό Κατανάλωσης και προσθέτει το ποσό αυτό βεβαρημένο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας στο συνολικό οφειλόμενο ποσό του νέου Λογαριασμού, που ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει εντός της κανονικής προθεσμίας εξόφλησης του νέου Λογαριασμού. (β) Εάν παρέλθει άπρακτη και η δεύτερη κατά σειρά προθεσμία εξόφλησης, ο Προμηθευτής δύναται να υποβάλει στο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής εντολή απενεργοποίησης Μετρητή Κατανάλωσης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η εντολή αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικώς προς τον Πελάτη με κάθε πρόσφορο μέσο. (γ) Εάν η ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν εξοφληθεί εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση στον Πελάτη της εντολής απενεργοποίησης Μετρητή Κατανάλωσης, ο Προμηθευτής δύναται να καταγγείλει την παρούσα με άμεση ισχύ, υποβάλλοντας στον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής δήλωση παύσης εκπροσώπησης και ενημερώνοντας ανάλογα τον Πελάτη, με κάθε πρόσφορο μέσο. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται άμεσα, με τη λήψη της εκκαθαριστικής ένδειξης του Μετρητή. Τα έξοδα διακοπής και επανασύνδεσης της Εγκατάστασης Βαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη.

11.3. Σε περίπτωση που διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας ρυθμίζουν ειδικότερα ή διαφορετικά τις προϋποθέσεις θέσης σε υπερημερία του Πελάτη και τα συνακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Προμηθευτή για απενεργοποίηση της σύνδεσης και καταγγελία της Σύμβασης, οι διατάξεις αυτές θα εφαρμόζονται και θα διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών από τη Σύμβαση.

11.4. Ρητώς συμφωνείται ότι σε κάθε διακανονισμό, που θα λαμβάνει χώρα μεταξύ Πελάτη και Προμηθευτή, θα επιβάλλεται από τον τελευταίο εφάπαξ διαχειριστικό κόστος καθυστέρησης πληρωμής, ποσού τριών (3,00) Ευρώ, το οποίο αφορά ενδεικτικά - και όχι περιοριστικά – στα έξοδα υπολογισμού, σύνταξης και αποστολής δασολογίου. Η σχετική χρέωση θα αναγράφεται στον πρώτο (1ο) μετά την σύναψη του διακανονισμού Λογαριασμό Κατανάλωσης, όπου θα αναφέρεται και η πρώτη (1η) από τις συμφωνηθείσες δόσεις. Για την περίπτωση διακανονισμού παλαιότερων οφειλών Πελατών, που δεν εκπροσωπούνται πλέον από τον Προμηθευτή, η σχετική χρέωση θα αναγράφεται στο έγγραφο του διακανονισμού, που θα συναφθεί μεταξύ των Μερών. Τυχόν έξοδα του Προμηθευτή για την επίδοση εξωδίκων δηλώσεων προς τον Πελάτη λόγω υπερημερίας του τελευταίου ή/και για δικαστικές ενέργειες για την είσπραξη οφειλών του Πελάτη (όπως ενδεικτικά έκδοση διαταγής πληρωμής, κατάθεση και συζήτηση αγωγής ή άλλου ενδίκου βοηθήματος ή/και μέσου) Βαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη και υπολογίζονται επί τη βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 12: Αλλαγή Προμηθευτή

12.1. Η αλλαγή Προμηθευτή επιτρέπεται, μετά από προηγούμενη καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας. Η εν λόγω καταγγελία λαμβάνει χώρα, είτε από τον ίδιο τον Πελάτη, είτε από το νέο Προμηθευτή. Τα έννομα αποτελέσματα της καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας επέρχονται την προηγούμενη της ημέρας έναρξης ισχύος του αιτήματος αλλαγής εκπροσώπησης Μετρητή Κατανάλωσης, ενώ ο χρόνος έναρξης ισχύος της νέας σύμβασης προμήθειας συμπίπτει με την ανωτέρω ημέρα έναρξης ισχύος του αιτήματος αλλαγής εκπροσώπησης Μετρητή Κατανάλωσης, όπως η ημέρα αυτή καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής.

12.2. Η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών που απορρέουν από τη Σύμβαση δεν εμποδίζει την άσκηση του δικαιώματος αλλαγής Προμηθευτή, υπό την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο. Πλέον συγκεκριμένα, ο Πελάτης δε δύναται να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης για την άσκηση του δικαιώματος Αλλαγής Προμηθευτή και, αν προβεί, η καταγγελία δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, αν (α) δεν έχει προηγουμένως εξοφλήσει ολοσχερώς τις τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του, όπως αυτές απορρέουν από την αρχική Σύμβαση προς τον παλαιό Προμηθευτή ή (β) δεν έχει προηγουμένως προβεί σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον παλαιό Προμηθευτή, στο πλαίσιο της πολιτικής διακανονισμών που αυτός εφαρμόζει, εκτός εάν πρόκειται για Ευάλωτο Πελάτη, που εμπίπτει στις περιπτώσεις 1(β) και 1(δ) του άρθρου 52 του ν. 4001/2011, ή (γ) ο νέος προμηθευτής δεν έχει αναδεχθεί τη ληξιπρόθεσμη οφειλή του Πελάτη. Ο Προμηθευτής, σε περίπτωση μη τήρησης, εκ μέρους του Πελάτη, των όρων διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει στον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής εντολή απενεργοποίησης του Μετρητή, ακόμη κι αν έχει συναφθεί Σύμβαση Προμήθειας με νέο προμηθευτή και ο τελευταίος έχει αναλάβει την εκπροσώπηση του Μετρητή Κατανάλωσης του Πελάτη. Ο Προμηθευτής δύναται να αιτηθεί τη διακοπή της τροφοδοσίας του Πελάτη, μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του Πελάτη και του νέου προμηθευτή. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί καταγγελία της Σύμβασης εκ μέρους του Προμηθευτή και είναι υποβληθεί αίτημα διακοπής τροφοδοσίας του Πελάτη προς τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, ο Προμηθευτής δύναται να ζητήσει από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής τη μη επανενεργοποίηση της σύνδεσης του Πελάτη μετά από διακοπή και την αναστολή της διαδικασίας αλλαγής προμηθευτή, υποβάλλοντας τα σχετικά παραστατικά που αποδεικνύουν την ύπαρξη της εν λόγω οφειλής, έως ότου κατ' αντιστοιχία με τα οριζόμενα στην πρώτη πρόταση του παρόντος όρου 12.2. είτε αποπληρωθεί η οφειλή, είτε διακανονιστούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη ή ολοκληρωθεί η αναδοχή της οφειλής από τον νέο προμηθευτή.

12.3. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, η διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή δε δύναται να ολοκληρωθεί χωρίς τη λήψη επιτόπιας ένδειξης του Μετρητή του Πελάτη από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής. Σε περίπτωση μη δυνατότητας λήψης της επιτόπιας ένδειξης, λόγω υπαιτιότητας του Πελάτη, το αίτημα αλλαγής εκπροσώπησης του Μετρητή Κατανάλωσης λήγει μετά την παρέλευση δύο (2) επισκέψεων, για τις οποίες έχει προηγηθεί σχετική συνεννόηση με τον Πελάτη, εκ μέρους του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής.

12.4. Ο Πελάτης υποχρεούται στην εξόφληση κάθε οφειλής προς τον Προμηθευτή με τον οποίο είχε ή έχει συμβατική σχέση. Ο Προμηθευτής δικαιούται να επιδιώξει με κάθε νόμιμο τρόπο την εξόφληση των οφειλών του Πελάτη.

Άρθρο 13: Προνόμια Ευάλωτων Πελατών

Σε περίπτωση που ο Πελάτης ενταχθεί στην κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών, η Σύμβαση διέπεται από τους ακόλουθους όρους που ορίζει η κείμενη νομοθεσία, κατ΄ απόκλιση των αναφερομένων στην παρούσα:

13.1. Η προθεσμία εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης ορίζεται σε σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες.

13.2 Κατ' απόκλιση των προβλεπόμενων στον όρο 6.4, στην περίπτωση που ο Πελάτης παραβιάζει όρους της Σύμβασης, οι οποίοι συμφωνούνται από τα μέρη άπαντες ως ουσιώδεις, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών, ο Προμηθευτής ειδοποιεί σχετικά τον Πελάτη, θέτοντας προθεσμία τουλάχιστον σαράντα (40) ημερών για την άρση της παραβίασης και τον ενημερώνει για τις συνέπειες της τυχόν μη συμμόρφωσής του, εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας και να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες προς τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής για την παύση εκπροσώπησης του Μετρητή Κατανάλωσης του Πελάτη.

13.3. Στον Ευάλωτο Πελάτη παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης καθώς και οφειλών παλαιότερων Λογαριασμών. Κάθε μηνιαία δόση δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για το Φυσικό Αέριο του Ευάλωτου Πελάτη. Για την υπαγωγή του Ευάλωτου Πελάτη σε ρύθμιση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά τα ανωτέρω, δεν απαιτείται καταβολή προκαταβολής. Η ως άνω δυνατότητα δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την ευθύνη του για εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών του προς τον Προμηθευτή.

13.4. Το δικαίωμα του Προμηθευτή να υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής εντολή απενεργοποίησης του Μετρητή Κατανάλωσης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή να καταγγείλει τη Σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 11, δεν δύναται να ασκηθεί κατά Ευάλωτων Πελατών για το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως και 31 Μαρτίου.

13.5. Ειδικώς για τους Ευάλωτους Πελάτες των περιπτώσεων 1(β) και 1(δ) του άρθρου 52 του Ν. 4001/2011, ήτοι τους Πελάτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, καθώς και αυτούς με σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας μόνο στην περίπτωση που ο Πελάτης είναι υπερήμερος ως προς την εξόφληση έξι (6) διαδοχικών Λογαριασμών Κατανάλωσης και εφόσον προηγουμένως έχει αποστείλει ειδοποίηση, με την οποία ενημερώνει τον Πελάτη για τη δυνατότητά του Πελάτη για διακανονισμό πληρωμής των οφειλών του.

Άρθρο 14: Εκκώρηση

14.1 Δεν επιτρέπεται εκκώρηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του αντισυμβαλλόμενου.

14.2. Σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού, ο καθολικός διάδοχος οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα Μέρη, υπεισέρχεται αυτοδικαίως και εκ του Νόμου στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Μέρους που υφίσταται τον ανωτέρω μετασχηματισμό.

14.3. Επιτρέπεται η εκκώρηση της απαίτησης του Προμηθευτή κατά του Πελάτη επί του τιμήματος της Σύμβασης και ειδικότερα της απαίτησης του Προμηθευτή σε σχέση με ποσά των Λογαριασμών Κατανάλωσης, πλην των ποσών που ο Προμηθευτής υποχρεούται να αποδίδει σε τρίτους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 15: Εφαρμοστέο Δίκαιο -Υποβολή αντιρρήσεων ή/και παραπόνων - Επίλυση Διαφορών

15.1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται από τους νόμους και τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και ειδικότερα τους κανόνες και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία και εποπτεία των ενεργειακών αγορών.

15.2. Ο Πελάτης δύναται να υποβάλλει προς τον Προμηθευτή αίτημα ή παράπονο σχετικά με την τήρηση των όρων της Σύμβασης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση cc@volton.gr, ή μέσω του διαδικτυακού τόπου www.volton.gr συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας με τον Προμηθευτή, ή μέσω του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών (216 3001000). Η διαδικασία υποβολής παραπόνων περιγράφεται αναλυτικά στον Κώδικα Διαχείρισης Αιτημάτων και Παραπόνων του Προμηθευτή (https://volton.gr/wp-content/uploads/diaxeirish/kodikas-diaxeirisis-aitimaton-paraponon.pdf). Ο Προμηθευτής οφείλει να παρέχει την πρώτη απάντηση επί του υποβληθέντος αιτήματος/παραπόνου σε χρονικό διάστημα που δε μπορεί να είναι μεγαλύτερο των δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη σχετική υποβολή. Εάν κατά την κρίση του Προμηθευτή απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για τη διαπίστωση της βασιμότητας ή μη του αιτήματος/παραπόνου, ενημερώνεται εγγράφως ο Πελάτης για το γεγονός αυτό καθώς και για την ημερομηνία κατά την οποία εκτιμάται ότι θα αποσταλεί η απάντηση.

15.3. Σε περίπτωση διαφωνίας του Πελάτη ως προς το ποσό του του Λογαριασμού Κατανάλωσης, ακολουθείται η εξής διαδικασία, ως προϋπόθεση προσφυγής σε ένδικα μέσα ή εξωδικαστική συναινετική διαδικασία: α) ο Πελάτης οφείλει να υποβάλλει εγγράφως τεκμηριωμένες αντιρρήσεις προς τον Προμηθευτή, πριν τη λήξη της προθεσμίας εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης που έπεται του Λογαριασμού Κατανάλωσης που αμφισβητείται. β) ο Προμηθευτής εντός δέκα (10) εργασίων ημέρων από την λήψη των αντιρρήσεων του Πελάτη, αποφαίνεται τεκμηριωμένα και οριστικοποιεί το ποσό πληρωμής, το οποίο κοινοποιεί στον Πελάτη. Η άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας αμφισβήτησης εκ μέρους του Πελάτη καθιστά το οφειλόμενο ποσό του Λογαριασμού οριστικό, αναγνωρισμένο και μη επιδεχόμενο περαιτέρω αμφισβήτησης Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν ακολουθήσει την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία και ο Λογαριασμός παραμείνει ανεξόφλητος, ο Προμηθευτής έχει δικαίωμα να λάβει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προσαυξημένων κατά το νόμιμο τόκο υπερημερίας, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας της Σύμβασης σύμφωνα με τον Γενικό Όρο 6 της παρούσας.

15.4. Τα συμβαλλόμενα Μέρη ρητώς συμφωνούν ότι σε περίπτωση που ανακύψουν διαφορές κατά την εκτέλεση της παρούσας θα προσπαθήσουν να επιλύσουν τις ως άνω διαφορές με φιλική διευθέτηση.

15.5. Για κάθε διαφορά μεταξύ Πελάτη και Προμηθευτή, ο Πελάτης δύναται να προσφεύγει στον Συνήγορο του Καταναλωτή ή σε οποιοδήποτε άλλο εναλλακτικό εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης της διαφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κώδικα Διαχείρισης Παραπόνων και Αιτημάτων του Προμηθευτή. Εξωδικαστικά όργανα συναινετικής επίλυσης αποτελούν: 1) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», Ταχ. Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ. 11471 Αθήνα ΤΗΛ: 210 6460862, ΦΑΞ: 210 6460414 E-Mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr, Δ/νση Ιστοτόπου: http://www.synigoroskatanaloti.gr, 2) το ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ADR POINT ΙΚΕ, Ταχ. Δ/νση Τσιμισκή 7, & Ι. Δραγούμη Τ.Κ. 54625 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310 510005 FAX :2310 512612 E - MAIL: info@adrpoint.gr Δ/νση Ιστοτόπου: https://www.adrpoint.gr/, 3) το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε

απόφασης ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον της αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής. β. Ο Προμηθευτής διατηρεί, επίσης, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των καταναλωτών για όσο χρόνο απαιτείται εκ του νόμου προκειμένου να μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να διατηρεί ακριβή αρχείο για την εκπλήρωση των φορολογικών, λογιστικών και επιχειρησιακών υποχρεώσεων του και την προάσπιση των δικαιωμάτων του ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή πάσης άλλης Αρχής.

16.6. Δικαιώματα Πελάτη. α. **Δικαίωμα πρόσβασης**: Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ενημερωθεί εάν ο Προμηθευτής επεξεργάζεται τα δεδομένα του, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. β. **Δικαίωμα διόρθωσης**: Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να αιτηθεί τη μελέτη, διόρθωση, επικαιροποίηση, συμπλήρωση, τροποποίηση των ΠΔ. γ. **Δικαίωμα διαγραφής**: Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων όταν ο Προμηθευτής τα επεξεργάζεται με βάση την συγκατάθεσή του ή προκειμένου να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντά του. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα του Πελάτη υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση, δ. **Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας**: Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και ζητά να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεται στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητά αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεται στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που αφορούν τον Προμηθευτή και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεται στην επεξεργασία. (ε) **Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία**: Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όταν αυτή βασίζεται στη νομική βάση στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Προμηθευτής ως υπεύθυνος επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ. (στ) **Δικαίωμα στη φορητότητα**: Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να λάβει, χωρίς χρέωση, τα προσωπικά δεδομένα σε μορφή που θα του επιτρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσει και να τα επεξεργαστεί με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχει το δικαίωμα να ζητήσει, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσει ο Προμηθευτής τα δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που είναι παράχεκι ο Πελάτης και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή του ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. (ζ) **Δικαίωμα εναντίωσης σε λήψη απόφασης βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας**. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να αιτηθεί την εξαίρεσή του από τη λήψη αποφάσεων που βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. (η) **Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης**. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, με μελλοντική ισχύ.

16.7. Υπεύθυνος Επεξεργασίας ΠΔ. Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «VOLTON Α.Ε.» η οποία εδρεύει στον Πειραιά, οδός Σκουζέ αριθ. 14. Η επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας ΠΔ μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω email στη διεύθυνση dpo@volton.gr.

16.8. Αποδέκτες και Διαβιβάσεις. α. Ο Προμηθευτής διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες θυγατρικές εταιρείες ή σε τρίτους, σε δικαστικές, διοικητικές, φορολογικές, τελωνειακές, διαιτητικές αρχές ή άλλες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, ρυθμιστικούς φορείς και δικηγόρους, εάν και στο βαθμό που αυτή η διαβίβαση απαιτείται για τους ως άνω σκοπούς. Β. Ο Προμηθευτής αναθέτει μέρος ή όλη την επεξεργασία σε τρίτα μέρη (εκτελούντες την επεξεργασία) και συγκεκριμένα: i) σε μέρη που έχουν συμβληθεί με τον Προμηθευτή για την προώθηση των υπηρεσιών του, για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης, υπηρεσιών τήρησης αρχείου, υπηρεσιών πληροφορικής, διαφημιστικών υπηρεσιών, τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, εταιρείες ορκωτών λογιστών, ii) σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών με σκοπό τη σχετική ενημέρωση του Πελάτη βάσει του ν. 3758/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες iii) σε μέρη που έχουν συμβληθεί με τον Προμηθευτή για την αξιολόγηση της πιστολληπτικής ικανότητας και ικανότητας του Πελάτη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από τη Σύμβαση, iv) σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών ή ικανοποίησης αιτημάτων πελατών, v) συνεργάτες που παρέχουν στον Προμηθευτή υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων (data center) ή διακομιστές (servers) ή προϊόντα λογισμικού (software), vi) ασφαλιστικές εταιρείες, γ. Ειδικότερα, ο Προμηθευτής ενημερώνει τον Πελάτη ότι δύναται να αναζητά ζημιωμβαμονάμης στην ανάγκη σε περιπτώσεις, η ενημέρωση σχετικά με την τροποποίηση των Χρεώσεων Προμήθειας δύναται να λαμβάνει χώρα με τον πρώτο λογαριασμό Κατανάλωσης που ακολουθεί την τροποποίηση. Με την ατομική ενημέρωση πραγματοποιείται πλήρης και αναλυτική αναφορά των συμβατικών όρων που τροποποιούνται, και υπενθυμίζεται στον Πελάτη ότι σε περίπτωση που δεν επιθυμεί την αποδοχή των νέων όρων έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει αζημίως τη Σύμβαση. Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας καταγγελίας της Σύμβασης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 21 παρ. 1 του ΚΠΦΑ, συνεπάγεται την αποδοχή των τροποποιήσεων από τον Πελάτη και την εφαρμογή τους μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας.

17.3. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί την τροποποίηση κάποιου εκ των Ειδικών Όρων της Σύμβασης ή / και των αναφερομένων στην Αίτηση στοιχείων, οφείλει να υποβάλλει αίτημα προς τον Προμηθευτή, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή. Ειδικότερα, στις ακόλουθες περιπτώσεις, η τροποποίηση της Σύμβασης επέρχεται κατόπιν αίτησης του Πελάτη, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης: α) Μεταβολή της Βασικής ή Ειδικής Κατηγορίας, στην οποία εντάσσεται ο Πελάτης, καθώς και την επιλογή διαφορετικού τιμολογίου από τα εκάστοτε διαθέσιμα Τιμολόγια Προμήθειας του Προμηθευτή, β) Χαρακτηρισμός του Πελάτη ως Ευάλωτου. Σε κάθε περίπτωση ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής θα πρέπει να ενημερώνεται από τον Προμηθευτή σχετικώς. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η αίτηση τροποποίησης της Σύμβασης ο Πελάτης οφείλει να υποβάλει τη σχετική αίτηση τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία της αιτούμενης τροποποίησης. Η αίτηση συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις, καθώς και τα δικαιολογητικά που σχετίζονται με την ένταξη του Πελάτη σε συγκεκριμένη Κατηγορία. Η απόρριψη της αίτησης τροποποίησης πρέπει να είναι έγγραφη, πλήρως αιτιολογημένη και να αναφέρει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις με τις οποίες ο Πελάτης δύναται να ζητήσει επανεξέταση της αίτησής του.

17.4. Τυχόν μεταβολές ή/και προσθήκες στις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις και στις Λοιπές Χρεώσεις, οι οποίες βρίσκονται εκτός σφαίρας ελέγχου του Προμηθευτή καθώς και τροποποιήσεις από τον Προμηθευτή συμβατικών όρων συνεπείας θεσπίσεως κανόνων αναγκαστικού δικαίου ή εκδόσεως δικαστικής απόφασης ή αποφάσεις εποπτικής αρχής ή διοικητικού οργάνου, που συνπάγονται τροποποίηση του περιεχομένου των αντίστοιχων συμβατικών όρων, δεν συνιστούν Μονομερή Τροποποίηση των όρων της Σύμβασης από τον Προμηθευτή, δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα Μέρη από την ημερομηνία ισχύος τους και ενσωματώνονται χωρίς περαιτέρω τύπο ή διατύπωση στη Σύμβαση, τροποποιώντας ή καταργώντας τυχόν υφιστάμενους όρους της Σύμβασης που έρχονται σε αντίθεση με αυτούς. Ο Προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει σχετικά τους Πελάτες του με ειδικό έντυπο ή σε ειδικό πεδίο στον πρώτο Λογαριασμό Κατανάλωσης μετά την έναρξη ισχύος των μεταβολών στις Ρυθμιζόμενες και Λοιπές Χρεώσεις.

Άρθρο 18: Ανωτέρα Βία

Με τον όρο «ανώτερα Βία» χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε τυχηρό γεγονός του οποίου η επέλευση, ως εκ της φύσης του, είναι για τις ανθρώπινες δυνάμεις απρόβλεπτη και αναπότρεπτη ακόμη και με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως γεγονότα ανωτέρας Βίας έχουν κριθεί: οι πόλεμοι, φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί, απεργίες, οι πράξεις ή οι παραλείψεις του Διαχειριστή, η αδυναμία του Προμηθευτή να προμηθευτεί Φυσικό Αέριο από τους προμηθευτές του παρότι ενήργησε προσηκόντως για την παραλαβή του, ανάκληση άδειας, αδυναμία πρόσβασης στην εγκατάσταση καθώς και κάθε άλλο γεγονός το οποίο βρίσκεται εκτός ελέγχου του Προμηθευτή και δεν δύναται να προβλεφθεί εκ των προτέρων. Ο Προμηθευτής θα λάβει κάθε προσήκον και πρόσφορο μέτρο για την όσο δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υπηρεσίας προμήθειας φυσικού αερίου σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος ανωτέρας Βίας. Η μερική ή ολική αδυναμία παροχής, η υπερημερία ή μη εκπλήρωση για λόγο ανωτέρας Βίας δεν συνεπάγεται ευθύνη ή/και δικαίωμα αποζημίωσης κανενός εκ των Μερών για όσο χρόνο διαρκεί το γεγονός ανωτέρας Βίας. Οποιοδήποτε συμβάν Ανωτέρας Βίας δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων έως το χρόνο του συμβάντος. Ο συμβαλλόμενος που επικαλείται γεγονός Ανωτέρας Βίας υποχρεούται να το γνωστοποιεί εγγράφως και άμεσα στον έτερο συμβαλλόμενο με κάθε πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μέσω συαστημένης επιστολής, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλεφωνικώς διά κλήσεως που θα αιτηθεί να ηχογραφηθεί).

Άρθρο 19: Τελικές Διατάξεις

19.1. Τυχόν ακυρότητα ενός εκ των όρων της Σύμβασης δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων αυτής. Τα συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν στην περίπτωση αυτή να προβούν σε αντικατάσταση του άκυρου ή ακυρωθέντος όρου με άλλον, αμοιβαίως αποδεκτό. Εφόσον τα συμβαλλόμενα Μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία ως προς αμοιβαίως αποδεκτό όρο, ο Πελάτης δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση εφόσον εκείνος δεν θα είχε καταρτίσει τη Σύμβαση χωρίς τον άκυρο όρο.

19.2. Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης συμφωνούνται ουσιώδεις και τροποποιούνται μόνο ρητώς και γγράφως.

19.3. Όλες οι γνωστοποιήσεις, οχλήσεις, αιτήσεις ή οποιαδήποτε έγγραφα που προβλέπονται στην παρούσα θα κοινοποιούνται στις διευθύνσεις των συμβαλλόμενων Μερών που αναφέρονται στην Αίτηση ή σε διευθύνσεις που τυχόν γνωστοποιηθούν εγγράφως στο μέλλον. Ως νόμιμη έδρα του συμβαλλομένου, στην οποία νόμιμα κοινοποιούνται τα κατά την παρούσα έγγραφα και παράγονται τα κατά Νόμο και την παρούσα αποτελέσματα, νοείται η τελευταία δηλωθείσα προς τον Προμηθευτή διεύθυνση.19.4. Σε καμία περίπτωση η παράλειψη ή καθυστέρηση οποιουδήποτε μέρους να ασκήσει νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά του δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

Ημερομηνία .....

.....

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πελάτη